○財務省令第十七号

所得税法等の一部を改正する法律（令和八年法律第十二号）及び所得税法施行令の一部を改正する政令（令和八年政令第九十三号）附則第九条第二項第八号、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第百二十条第六項、第二百二十条、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項及び第三項並びに第二百二十八条第二項並びに所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第二十条の二第三号、第百二十三条第一項、第百四十四条第一項第一号ホ、第二百十七条第四号、第二百六十二条第一項第六号及び第五項並びに第二百六十七条第二項の規定に基づき、所得税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和八年三月三十一日

財務大臣　片山さつき

所得税法施行規則の一部を改正する省令

所得税法施行規則（昭和四十年大蔵省令第十一号）の一部を次のように改正する。

第二条の次に次の一条を加える。

（非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等）

第二条の二　令第二十条の二第三号（非課税とされる通勤手当）に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。

2　令第二十条の二第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する駐車場等（以下この項において「駐車場等」という。）の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額（その者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の料金の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額）に相当する金額とする。

一　当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合　当該料金の額（一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、当該駐車場等の料金の額を当該整数倍の倍数で除して計算した金額）

二　当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合　当該料金の額を十二（一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、十二に当該整数倍の倍数を乗じた数）で除して計算した金額

三　当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合　次に掲げるいずれかの金額

イ　その者が通勤のためその利用の都度負担した当該料金の額の一月間の合計額

ロ　その利用一回に負担すべき当該料金の額に、一月当たりのその者が通勤のため当該駐車場等を利用した回数を乗じて計算した金額

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、その者が通勤のためその利用の都度負担する当該料金の額の一月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額

四　前三号に掲げる場合以外の場合　年間駐車場等料金相当額（当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額をいう。）を十二で除して計算した金額

第二十八条第五号中「坑道及び」を「坑道、」に、「鉱業権）」を「減価償却資産の範囲）」に、「除く。）」を「除く。）及び貯留権」に、「に係る」を「及び貯留権に係る」に改める。

第三十五条中「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で」を削り、同条各号を次のように改める。

一　円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律（令和七年法律第六十七号）第二十八条第一項（権利変更決議の効力）又は第二十九条（議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力）の規定により同法第三条第一項（指定確認調査機関の確認）に規定する権利変更決議の効力が生じたこと。

二　法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの

イ　債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ　行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

第四十条の九第一項第一号中「専攻科」を「別科」に改め、同項第二号中「授業時間数が千七百時間」を「単位数が六十二単位」に改める。

第四十条の十を削り、第四十条の十の二を第四十条の十とする。

第四十七条の二第三項第一号中「から第四号まで」を「及び第三号」に改め、同号イ⑴中「令第二百十七条各号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）に掲げる法人」を「次に掲げる者」に、「当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である」を「それぞれ次に定める」に改め、同号イ⑴に次のように加える。

(i)　令第二百十七条各号（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲）に掲げる法人　当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨

(ii)　法第七十八条第二項第四号に規定する公益信託の受託者　当該特定寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同号に規定する寄附金である旨

第四十七条の二第三項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第十一項第一号中「生徒」を「学生又は生徒」に改め、同号イ中「掲げる事項」を「定める事項」に、「該当する」を「、同項第三号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に該当する」に改め、同号ロ中「掲げる事項」を「定める事項」に、「該当する」を「、同項第三号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に該当する」に改め、同項第二号中「第十一条の三第二項第二号に掲げる事項」を「第十一条の三第二項第四号に定める事項」に改め、同条第十四項第一号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える。

イ　確定申告書に社会保険料控除（法第七十四条第二項第五号（社会保険料控除）に掲げる社会保険料に係るものに限る。）に関する事項を記載する場合　当該申告書に記載した令第二百六十二条第一項第二号に規定する社会保険料の金額

第五十三条第一項第六号中「未成年者口座内上場株式等の配当等」を「非課税口座内上場株式等の配当等」に改め、同項第七号中「第九条の九第二項（未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）」を「第九条の八第二項（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）」に、「みなされた」を「される」に、「未成年者口座内上場株式等の配当等」を「非課税口座内上場株式等の配当等」に改め、「、第九条の二第二項」を削り、同項第九号中「第三十七条の十四の二第八項（未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）」を「第三十七条の十四第八項（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）」に、「未成年者口座が」を「非課税口座が」に改め、同条第二項中「第三十七条の十四の二第二十八項若しくは第二十九項ただし書」を「第三十七条の十四第四十二項若しくは第四十三項ただし書」に改める。

第六十条第二項中「第四十八条の二第一項（暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法）」を「第二条第一項第十六号（定義）」に改める。

第六十六条の七の二中「第四十条の十二」を「第四十条の十」に、「おいて」を「おいて準用する」に、「の規定を準用する場合」を「に規定する財務省令で定める書類」に改める。

別表第三㈢の表の備考５中「第29条の４第１項」を「第29条の３」に、「同項」を「同条」に改める。

別表第五㈠の表の備考２⑼中「に掲げる」を「又は第５号に掲げる」に、「該当」」を「該当」又は「租税特別措置法第３条第１項第５号該当」」に改める。

別表第五（二十八）の表の備考２⑾中「第37条の10第３項第８号」を「第37条の10第３項第８号イ」に改め、「同族会社」の次に「又は同号ロに規定する特定法人」を、「総合課税適用分」」の次に「又は「租税特別措置法第37条の10第３項第８号ロにより総合課税適用分」」を加え、同表の備考２⑿(イ)中「第37条の14第12項」を「第37条の14第18項」に、「同条第７項第２号」を「同条第13項第２号」に、「同条第21項第２号」を「同条第27項第２号」に改め、同表の備考２⑿(ロ)中「第37条の14第22項」を「第37条の14第28項」に、「同条第21項第２号」を「同条第27項第２号」に改める。

別表第五（二十一）の表の備考１中「第90条の５の」を削り、「規定する市場デリバティブ取引に該当するもの」の次に「（租税特別措置法第41条の14第１項第２号に規定する金融商品先物取引等に該当するものを除く。）」を加え、「暗号資産デリバティブ取引のうち同号」を「暗号資産デリバティブ取引のうち法第224条の５第１項第４号」に改め、「店頭デリバティブ取引に該当するもの」の次に「（租税特別措置法第41条の14第１項第２号に規定する金融商品先物取引等に該当するものを除く。）をいう。４⑺において同じ。）、市場特定暗号資産デリバティブ取引（暗号資産デリバティブ取引のうち法第224条の５第１項第４号に規定する市場デリバティブ取引に該当するもの（租税特別措置法第41条の14第１項第２号に規定する金融商品先物取引等に該当するものに限る。）をいう。４⑺において同じ。）、店頭特定暗号資産デリバティブ取引（暗号資産デリバティブ取引のうち法第224条の５第１項第６号に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの（租税特別措置法第41条の14第１項第２号に規定する金融商品先物取引等に該当するものに限る。）」を加え、同表の備考４⑺中「店頭暗号資産デリバティブ取引に関する支払調書」と」の次に「、市場特定暗号資産デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合にあつては「市場特定暗号資産デリバティブ取引に関する支払調書」と、店頭特定暗号資産デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合にあつては「店頭特定暗号資産デリバティブ取引に関する支払調書」と」を加える。

別表第六㈠の表の備考２⑷中「租税特別措置法」の次に「第29条の４第４項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とし、同法」を加え、「、当該」を「当該」に、「残額」を「残額とする。」に改め、同表の備考２⑸中「租税特別措置法」の次に「第29条の４第４項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とし、同法」を加え、「、当該」を「当該」に、「残額」を「残額とする」に改め、同表の備考２⒅(リ)中「、同条第10項」を「又は同条第６項」に改め、「又は同法第41条の３の２第１項、第５項若しくは第８項に規定する住宅の増改築等」及び「又は第41条の３の２第18項」を削り、「第41条第16項」を「第41条第12項」に改め、同表の備考２⒅(ヌ)中「に規定する特例住宅借入金等の金額若しくは同条第10項」を削り、「若しくは同条第15項」を「、同条第11項」に、「若しくは同条第18項」を「又は同条第14項」に改め、「又は同法第41条の３の２第１項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第５項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額若しくは同条第８項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額」を削り、同表の備考２⒅(ル)を削り、同表の備考２⒅(ヲ)を同表の備考２⒅(ル)とし、同表の備考２⒅(ワ)を同表の備考２⒅(ヲ)とし、同表の備考２⒅(カ)を同表の備考２⒅(ワ)とする。

別表第六㈢の表の備考２⑷(イ)中「令和７年法律第13号）附則第10条第３項」を「令和８年法律第12号）附則第11条第２項」に改める。

別表第七㈡の表の備考２⑼ト中「同条第１項第１号から第４号まで」を「同条第１項各号」に改める。

別表第八㈢の表の備考２⑻中「第37条の10第３項第８号」を「第37条の10第３項第８号イ」に改め、「同族会社」の次に「又は同号ロに規定する特定法人」を、「総合課税適用分」」の次に「又は「租税特別措置法第37条の10第３項第８号ロにより総合課税適用分」」を加える。

附　則

（施行期日）

第一条　この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　別表第六㈠の改正規定（同表の備考２⑷に係る部分及び同表の備考２⑸に係る部分に限る。）及び別表第六㈢の表の備考２⑷(イ)の改正規定並びに附則第五条並びに第六条第三項及び第四項の規定　令和八年十二月一日

二　第四十七条の二第十四項第一号の改正規定、第五十三条の改正規定及び別表第五（二十八）の表の備考２⑿の改正規定　令和九年一月一日

三　第二十八条第五号の改正規定　二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和六年法律第三十八号）の施行の日

四　第三十五条の改正規定　円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律（令和七年法律第六十七号）の施行の日

五　第六十条第二項の改正規定及び別表第五（二十一）の改正規定並びに附則第六条第二項の規定　金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和八年法律第　　号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日

（公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置）

第二条　改正後の所得税法施行規則（以下「新規則」という。）第四十条の九第一項第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

（特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置）

第三条　所得税法施行令の一部を改正する政令（令和六年政令第百四十一号）附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第三項第八号の規定に基づく改正前の所得税法施行規則（以下「旧規則」という。）第四十条の十第二項の規定は、なおその効力を有する。

（確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置）

第四条　個人が所得税法等の一部を改正する法律（令和六年法律第八号）附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により同項に規定する金銭を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして同条第一項の規定を適用する場合には、旧規則第四十七条の二第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第七十八条第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（令和六年法律第八号。以下この号において「令和六年改正法」という。）附則第三条第一項（寄附金控除に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる令和六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の」と、同号イ中「法第七十八条第三項」とあるのは「令和六年改正法附則第三条第一項」と、同号ロ中「令第二百十七条の二第三項」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令（令和六年政令第百四十一号）附則第四条（特定公益信託の要件等に関する経過措置）の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第三項」とする。

（公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置）

第五条　所得税法施行令の一部を改正する政令（令和八年政令第九十三号）附則第九条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等（所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。）とする。

一　厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等

二　総務大臣が外国人（日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。）に支給する終身の年金である公的年金等

（書式に関する経過措置）

第六条　新規則別表第五㈠、別表第五㈥（同表の備考2⑾に係る部分に限る。）及び別表第八㈢に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、施行日前にこれらの規定により提出したこれらの規定に規定する調書については、なお従前の例による。

2　新規則別表第五㈦に定める書式は、附則第一条第五号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

3　新規則別表第六㈠（同表の備考2⑷に係る部分及び同表の備考2⑸に係る部分に限る。）に定める書式は、令和八年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

4　新規則別表第六㈢に定める書式は、令和八年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

5　前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五㈠、別表第五㈥、別表第五㈦、別表第六㈠、別表第六㈢及び別表第八㈢に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。